



COURS DE DROIT ADMINISTRATIF : LA STRUCTURE ADMINISTRATIVE DÉCENTRALISÉE

INTRODUCTION

La structure administrative décentralisée incarne la matérialisation institutionnelle et spatiale du principe constitutionnel de libre administration. Elle correspond à l'architecture organisationnelle par laquelle l'État unitaire concède des parcelles de sa compétence administrative à des entités territoriales ou techniques dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Définir la structure décentralisée exige de distinguer ses deux grandes composantes : la décentralisation territoriale, qui s'opère au profit des collectivités locales (régions, départements, communes) sur un espace géographique donné, et la décentralisation fonctionnelle ou technique, qui s'organise autour d'établissements publics chargés de gérer un service public spécialisé. L'intérêt juridique de ce thème réside dans l'analyse des statuts organiques, des mécanismes de délibération, des transferts de compétences et de la responsabilité juridique autonome de ces structures face à l'État central. Sur le plan normatif, les structures décentralisées s'inscrivent dans un cadre législatif rigoureux, souvent codifié, qui détermine leur mode de création, leur composition et leurs limites d'action, à l'image du Code général des Collectivités territoriales au Sénégal et dans plusieurs États d'Afrique subsaharienne. Les enjeux juridiques contemporains se cristallisent autour de la viabilité économique de ces structures, du contentieux de l'intercommunalité, de la répartition claire des compétences pour éviter les empiétements, et de la mise en œuvre de la démocratie participative locale. Dès lors, la problématique centrale de ce cours se formule de la sorte : comment l'ordonnancement juridique structure-t-il les organes et les compétences des entités décentralisées pour leur garantir une autonomie de gestion effective sans rompre l'unité constitutionnelle et l'indivisibilité de l'État ? Pour résoudre cette problématique, il conviendra d'analyser dans un premier temps la structure de la décentralisation territoriale à travers la typologie et les organes des collectivités locales, d'étudier dans un deuxième temps la décentralisation fonctionnelle matérialisée par l'établissement public, et d'examiner enfin le régime des compétences, des actes et du contrôle juridictionnel applicable à ces structures.

I. La structure de la décentralisation territoriale : la typologie et les organes des collectivités locales

L'architecture de la décentralisation territoriale repose sur une stratification de collectivités humaines dotées d'organes délibérants et exécutifs propres qui traduisent l'expression de la démocratie de proximité.

A. La typologie et la création des collectivités territoriales

La structure administrative décentralisée d'un État se caractérise par la superposition de plusieurs échelons territoriaux, dont l'organisation varie selon les choix politiques et constitutionnels de chaque nation. Dans le modèle classique de tradition francophone, largement partagé en Afrique de l'Ouest, on distingue traditionnellement la région, le département et la commune. La région constitue l'échelon stratégique de planification économique et de grand aménagement du territoire. Le département s'affirme comme un échelon intermédiaire de solidarité territoriale et de coordination. La commune demeure la cellule administrative de base, la structure de contact direct avec les citoyens, compétente pour la gestion des affaires de voisinage et des services de proximité. Sur le plan juridique, la création, la modification des limites territoriales ou la

suppression d'une collectivité territoriale relèvent de la compétence exclusive de la loi, conformément au principe de légalité des structures publiques. La personnalité morale reconnue à ces entités leur permet d'avoir un nom, un territoire délimité, une population propre et un patrimoine indépendant de celui de l'État central.

B. Le dualisme des organes locaux : le conseil délibérant et l'autorité exécutive

Le fonctionnement interne des structures décentralisées territoriales s'organise autour d'un dualisme institutionnel strict entre un organe collégial délibérant et un organe exécutif monocrate. L'organe délibérant, appelé conseil régional, conseil départemental ou conseil municipal, est composé de membres élus au suffrage universel direct ou indirect pour un mandat déterminé par la loi. Ce conseil dispose d'une compétence de principe pour régler par ses délibérations les affaires de la collectivité, en votant le budget, en approuvant les comptes de gestion, et en décidant des investissements locaux. L'organe exécutif, incarné par le président du conseil ou le maire, procède généralement du conseil élu. L'exécutif local est chargé de préparer et d'exécuter les délibérations du conseil, d'ordonnancer les dépenses du budget local, de diriger les services administratifs de la collectivité et d'exercer les pouvoirs de police administrative locale qui lui sont propres ou délégués par l'État. Ce dualisme reproduit, à l'échelle locale, la séparation fonctionnelle entre la puissance d'orientation et la puissance d'exécution.

II. La structure de la décentralisation fonctionnelle : le régime juridique de l'établissement public

À côté de la décentralisation territoriale s'articule une décentralisation technique, qui se matérialise par la création de structures dédiées à la gestion individualisée de services publics spécifiques.

A. La notion et les critères d'identification de l'établissement public

L'établissement public se définit comme une personne morale de droit public chargée de la gestion d'un service public spécialisé, dotée de l'autonomie administrative et financière. Contrairement à la collectivité territoriale dont la compétence s'étend à l'ensemble des besoins d'une population sur un territoire, l'établissement public est régi par le principe de spécialité. Il ne peut accomplir que les actes administratifs et juridiques nécessaires à la réalisation de la mission sectorielle qui lui a été expressément confiée par son texte de création. La doctrine administrative identifie trois critères cumulatifs pour caractériser l'établissement public : la personnalité juridique de droit public, l'autonomie de gestion administrative et financière par rapport à l'État ou à la collectivité de rattachement, et la spécialité de sa mission de service public. Les universités, les hôpitaux publics, les agences de développement ou les offices de logement social constituent des illustrations concrètes d'établissements publics insérés dans la structure décentralisée de l'action étatique.

B. La distinction organique entre EPA et EPIC et les modes de gestion

La classification juridique des établissements publics repose sur une distinction binaire fondamentale opérée par la jurisprudence et reprise par les textes législatifs : les établissements publics à caractère administratif (EPA) et les établissements publics à caractère industriel et commercial (EPIC). Cette qualification détermine le régime juridique applicable à l'organisation interne, au personnel et aux actes de la structure. Les EPA gèrent des services publics traditionnels non marchands ; leur organisation interne est entièrement soumise au droit administratif, leurs agents ont le statut de fonctionnaires ou d'agents publics, et leurs litiges relèvent du contentieux administratif. À l'inverse, les EPIC gèrent des activités comparables à celles des entreprises privées

; leur gestion financière s'apparente à la comptabilité commerciale, leur personnel est soumis pour l'essentiel au Code du travail, et leurs relations avec les usagers relèvent du droit privé et des juridictions judiciaires ordinaires. L'organisation interne de ces deux catégories d'établissements comprend systématiquement un conseil d'administration, où siègent des représentants de l'État et des usagers, et un directeur général nommé par l'autorité de tutelle pour assurer la gestion quotidienne de la structure.

III. Le régime fonctionnel des structures décentralisées : compétences, actes et contentieux

L'insertion des structures décentralisées dans l'ordonnement juridique global de l'État implique la mise en œuvre de règles précises régissant leurs compétences, la nature de leurs actes et le contrôle de leur légalité.

A. Le principe de spécialité, la clause générale de compétence et les blocs de transferts

Le régime juridique des compétences des structures décentralisées varie selon qu'il s'agit d'une décentralisation territoriale ou technique. Pour les établissements publics, le principe de spécialité interdit toute extension d'activité en dehors de l'objet statutaire. Pour les collectivités territoriales, la situation est plus complexe et a évolué historiquement entre la clause générale de compétence et la technique des blocs de compétences. La clause générale de compétence reconnaissait traditionnellement à chaque conseil élu le droit d'intervenir sur toute question présentant un intérêt public local pour sa circonscription. Face aux risques d'enchevêtrement, d'inefficacité et de surcoûts, les législations modernes privilégient le transfert par blocs de compétences exclusifs et précis, fixés par la loi dans des domaines de l'action publique. Ces transferts de compétences doivent impérativement s'accompagner du transfert concomitant des ressources financières correspondantes, sous peine de rendre l'autonomie locale illusoire et de fragiliser les structures décentralisées.

B. Le régime juridique des actes locaux et le contentieux de la décentralisation

Les structures décentralisées produisent des actes juridiques unilatéraux et des contrats administratifs pour l'accomplissement de leurs missions. Les délibérations des conseils et les arrêtés des exécutifs locaux sont exécutoires dès qu'ils ont été portés à la connaissance du public et transmis au représentant de l'État au titre du contrôle de légalité. L'annulation de ces actes ne relève jamais de l'autorité préfectorale directe, mais s'inscrit dans le cadre du contentieux administratif. Le représentant de l'État, s'il relève une illégalité, saisit le tribunal administratif d'un déferé préfectoral. Les tiers intéressés, tels que les contribuables locaux ou les usagers du service public, disposent également du recours pour excès de pouvoir pour contester la légalité des actes des collectivités ou des établissements publics. La jurisprudence administrative veille scrupuleusement au respect du principe de légalité par les autorités décentralisées, sanctionnant les détournements de pouvoir, les vices de procédure dans l'adoption des budgets et les violations des règles de la commande publique.

CONCLUSION

La structure administrative décentralisée se présente comme un modèle sophistiqué d'organisation de la puissance publique, combinant l'ancrage démocratique territorial des collectivités locales et l'expertise technique des établissements publics. L'équilibre de cette structure repose sur la conciliation permanente entre le respect de la libre administration et la préservation de la souveraineté indivisible de l'État. Les mutations juridiques contemporaines mettent en lumière la nécessité de dépasser le cloisonnement traditionnel des structures par le

développement de l'intercommunalité et des coopérations fonctionnelles, permettant de mutualiser les moyens face aux exigences d'efficacité économique. L'avenir des structures décentralisées, notamment dans le contexte des réformes de décentralisation en Afrique, dépendra de la capacité des États à garantir une réelle autonomie financière locale et à parfaire la formation des personnels administratifs locaux, afin de transformer la décentralisation institutionnelle en un véritable levier de développement économique et social durable.